

Nr. 23 Empfang des Staatsrats Schäffer beim Reichspräsidenten. 17. Februar 1933

R 43 II/1315, Bl. 8–12 Durchschrift¹⁾

Anwesend: v. Hindenburg; v. Papen; StR Schäffer; Protokoll: StS Meissner.

Beginn:

Beginn:

[NICHTBETEILIGUNG DES ZENTRUMS UND DER BVP AN DER REGIERUNGSBILDUNG; EINSETZUNG VON REICHSKOMMISSAREN IN DEN LÄNDERN]

Auf eine telephonische Anfrage der Bayerischen Gesandtschaft (Ministerialdirektor Hammer) bei dem Unterzeichneten erklärte sich der Herr Reichspräsident bereit, Staatsrat Schäffer zu empfangen²⁾ „zwecks Fortsetzung der Unterhaltung, die Schäffer vor etwa acht Tagen mit Herrn Vizekanzler von Papen geführt hatte“³⁾.

Nachdem Vizekanzler von Papen kurz über seine früheren Besprechungen referiert hatte, brachte Staatsrat Schäffer – zum Teil sehr lebhaft – verschiedene Klagen der Bayerischen Regierung vor: Zunächst müsse die Bayerische Regierung es rügen, daß dem Auftrag des Herrn Reichspräsidenten an Herrn von Papen zuwider bei der Regierungsbildung Verhandlungen mit dem Zentrum und der Bayerischen Volkspartei nicht geführt worden wären. Es werde von Bayern schmerzlich empfunden, daß die Bayerische Volkspartei damit aus der nationalen Front ausgeschlossen, also als eine nicht nationale Partei gebrandmarkt worden sei. Die Bayerische Volkspartei wäre bereit gewesen, bei diesem Zusammenschluß mitzumachen; man habe sie aber beiseite geschoben. – Sodann beklagte sich Schäffer über das Vorgehen gegen Preußen⁴⁾, das er als der Verfassung und dem Rechtsempfinden des Volkes zuwiderlaufend bezeichnete. Der Schutz der kleinen Staaten sei das Recht, man scheine aber in der Reichsregierung die Gewalt anstelle des Rechts setzen zu wollen. Es liefen Gerüchte um, wonach die Reichsregierung beabsichtige, in den Ländern, deren Regierungen politisch anders zusammengesetzt seien wie die Reichsregierung, Reichskommissare einzusetzen⁵⁾. Er könne vor einem solchen Schritt nicht genug warnen. Wenn das Reich nach Bayern einen Reichskommissar entsende, würde er an der Landesgrenze festgenommen werden, und zwar sogar vom bayerischen Stahlhelm, wie ihm Führer des Stahlhelms in Bayern versichert hätten. – Eine weitere Sorge Bayerns sei die, daß man der Auffassung zuneige, der Reichskanzler Hitler und seine Regie-

1) Von Meissner am 17. 2. an Lammers mit der Bitte übersandt, die Aufzeichnung „dem Herrn Reichskanzler vorzulegen“. Meissner fügte im Begleitschreiben noch hinzu: „Ich darf unter Hinweis auf den letzten Teil der Aufzeichnung unterstreichen, daß der Herr Reichspräsident mit großer Wärme und Lebhaftigkeit den Herrn Reichskanzler gegen gewisse Behauptungen des Staatsrats Schäffer verteidigt hat und daß dies augenscheinlich einen besonderen Eindruck bei Schäffer hinterließ.“ (R 43 II/1315, Bl. 7).

2) Am Zustandekommen des Empfangs hatte offenbar auch der Vizekanzler entscheidend mitgewirkt. Schäffer dazu in einem Schreiben an v. Papen am 13. 2.: „Sie hatten letzten Freitagnachmittag [10. 2.] die Güte, mir telephonisch zu sagen, daß Sie jetzt selbst Wert darauf legten, daß das von mir angeregte Zwiegespräch Papen-Schäffer in Gegenwart des Herrn Reichspräsidenten stattfinden kann. Ich habe Ihnen meine Freude darüber zum Ausdruck gebracht, daß Sie dieses Gespräch nunmehr ernsthaft vermitteln wollen.“ Zeitlich könne hierfür aber nur noch „diese Woche in Frage kommen [...]“; nach dem 5. März wird das Gespräch wenig Bedeutung mehr haben können.“ Papen ersuchte daraufhin Schäffer mit Schreiben vom 13. 2. um Angabe eines genehmen Termins, und Schäffer antwortete noch am gleichen Tage mit dem Vorschlag des 17. 2. (R 53/77, Bl. 10–15).

3) Die Unterhaltung hatte bereits am 5. 2. stattgefunden, vgl. Anm. 3 zu Dok. Nr. 15.

4) Vgl. Dok. Nr. 13, dort bes. Anm. 5.

5) Vgl. Dok. Nr. 15, dort auch Anm. 2.

rung würden nicht mehr aus ihren Stellungen weichen, selbst wenn die politische Situation sich ändere, und sie würden sich mit Gewalt behaupten⁶⁾. Diese Auffassung erhalte Nahrung durch die ganz offen in Bayern verbreitete Nachricht, daß am Wahltage, am 5. März, die SA einen Putsch unternehmen und sich mit Gewalt in den Besitz der Macht setzen wolle. Das würde zum offenen Kampf zwischen Stahlhelm und Bayernwacht⁷⁾ auf der einen Seite und SA und SS auf der anderen Seite führen; jedenfalls sei die Bayerische Regierung vorbereitet und entschlossen, einen solchen Versuch erbarmungslos niederzuschlagen. – Schäffer ersuchte am Schluß den Herrn Reichspräsidenten, dem man in Bayern nach wie vor vollstes Vertrauen entgegenbrächte, sich dafür einzusetzen, daß alle Experimente dieser Art vermieden würden, daß das Recht und die Verfassung gewahrt blieben. Vizekanzler von Papen und der Unterzeichnete erwiderten zunächst auf die Vorhaltungen Schäffers wegen der Bildung der jetzigen Reichsregierung: Es sei nicht beabsichtigt gewesen, Bayerische Volkspartei und Zentrum beiseite zu schieben, sondern im Gegenteil habe die Absicht bestanden, sie zur Mitarbeit oder Unterstützung der Reichsregierung heranzuziehen. Aber zunächst habe der nationale Blöde gebildet werden müssen, und das sei erst eine Stunde vor der Ernennung Hitlers zum Kanzler geschehen. Hitler habe ja alsdann Verhandlungen mit Zentrum und Bayerischer Volkspartei aufgenommen, sie seien aber durch die vom Zentrum gestellten Bedingungen erschwert und durch die alsdann beschlossene Auflösung des Reichstags unterbrochen worden⁸⁾. Es stünde nichts im Wege und läge auch in der Absicht der Reichsregierung, *nach* der Wahl, deren Ergebnis ja noch unsicher sei, mit der Bayerischen Volkspartei und dem Zentrum wegen Beteiligung oder Unterstützung zu verhandeln. – Was die Gerüchte über Einsetzung von Reichskommissaren in den verschiedenen Ländern mit anders zusammengesetzter Regierung anlangt, so erklärte Vizekanzler von Papen, das seien wilde Gerüchte, er warne davor, diesen Nachrichten Glauben zu schenken. – Als Staatsrat Schäffer hier einwarf, der Herr Vizekanzler habe ihm dies als Absicht der Reichsregierung selbst zugegeben, protestierte der Vizekanzler von Papen sehr lebhaft und ersuchte Herrn Schäffer, bei der Wahrheit zu bleiben, andernfalls er die Verhandlungen abbrechen müsse. Staatsrat Schäffer lenkte dann ein, behauptete aber nach wie vor, daß dies mindestens die Absicht der Nationalsozialisten sei⁹⁾. – Auch die Nachrichten über einen beabsichtigten Putsch der SA – fuhr von Papen fort – am 5. März gehörten in das Gebiet der wilden Gerüchte. Man möge doch in Bayern diesem Unsinn keinen Glauben schenken.

Reichspräsident von Hindenburg erklärte, er werde niemals eine Partei zurückweisen, die ehrlich auf dem nationalen Boden mitarbeiten wolle. Das gelte auch für die Zeit nach der Wahl. Er sei überzeugt, daß gerade nach der Wahl erneut mit dem Zentrum und der Bayerischen Volkspartei wegen ihrer Mitarbeit verhandelt würde. Im Zusammenhang damit verteidigte der Herr Reichspräsident den Herrn Reichskanzler Hitler nachdrücklichst gegen die von Schäffer angeführte Unterstellung, als strebe er danach, sich mit Gewalt in den Besitz der gesamten Macht zu setzen. Er, der Herr Reichspräsident, habe Herrn Hitler – nach anfänglichem Zögern – als einen Mann von ehrlichstem nationalen Willen kennengelernt und sei nun froh, daß der Führer dieser großen Bewegung mit ihm und anderen Gruppen der Rechten zusammenarbeite. Auch er, der Herr Reichspräsident, müsse

6) Sinngemäß so Hitler vor dem Kabinett am 31. 1. 33 (Dok. Nr. 2, P. 2).

7) Saalschutz- und Selbstschutzorganisation der BVP, gegr. 1931; vgl. Schwend, Die Bayerische Volkspartei, in: Matthias/Morsey, Das Ende der Parteien 1933, S. 467 f. und 510 f.

8) S. dazu die Mitteilungen Hitlers in der Ministerbesprechung am 31. 1. (Dok. Nr. 2, P. 2).

9) Schäffer bekräftigte diesen Standpunkt am 23. 2. in einem Schreiben an den Vizekanzler: Er sei zwar „vollkommen davon überzeugt“, daß „weder der Herr Reichspräsident noch Sie persönlich daran denken, einen Reichskommissar nach Bayern oder einem anderen süddeutschen Lande zu entsenden. Die letzte Rede des Herrn Reichsinnenministers Dr. Frick in Hamburg [Frick am 23. 2. in Hamburg: Sollte die RReg. am 5. 3. nicht die absolute Mehrheit erhalten, „werde sie trotzdem auf ihrem Platz ausharren, da dann der Staatsnotstand gegeben sei“ (Horkenbach 1933, S. 69)] wird aber die Befürchtungen der Öffentlichkeit wieder verstärken, daß die Nationalsozialisten als Partei sich um den Willen des Herrn Reichspräsidenten nicht kümmern und daß weiterhin die Gefahr besteht, daß dieser Wille der Nationalsozialisten als Partei auch den der der Partei angehörigen Mitglieder im Reichskabinett umfassen wird.“ (R 53/77, Bl. 17).

davor warnen, jedem Gerücht in Bayern Glauben zu schenken. Er denke nicht daran, in Ländern mit geregelten Verhältnissen Reichskommissare einzusetzen, nur weil die Landesregierung politisch anders zusammengesetzt sei als die Reichsregierung; er schätze Bayern und die bayerische Bevölkerung und würde alles vermeiden, um Bayern in Gegensatz zum Reich zu bringen und dadurch eine neue Mainlinie zu ziehen; sein Streben sei vielmehr, neue Brücken über den Main zu schlagen, und deshalb würde er auch dahin wirken, daß die Verhandlungen mit der Bayerischen Volkspartei bald wieder aufgenommen würden. Diese würden dadurch erleichtert, wenn die Bayerische Volkspartei in Bayern selbst in enge Verbindung mit den Nationalsozialisten treten würde.

Staatsrat *Schäffer* deutete an, daß die Bayerische Volkspartei zwecks Zusammenarbeit mit den Nationalsozialisten in Bayern verhandeln wolle, aber sie würde auch die Sozialdemokraten nicht zurückstoßen und mit diesen ebenfalls Beziehungen pflegen; es sei nicht angängig, rechtschaffene Leute mit dem Schlagwort Marxisten außerhalb der Gemeinschaft des deutschen Volkes zu stellen.

Der Herr *Reichspräsident* schloß dann die Besprechung mit einem warmherzigen Appell zur Einigkeit; erinnerte an die zwei Millionen, die für das Deutsche Reich gefallen wären und die zur nationalen Einigung mahnend auf uns herniederblickten¹⁰⁾.
Dauer der Verhandlung 45 Minuten.

Für die Richtigkeit:
Meissner
Staatssekretär

¹⁰⁾ Zur weiteren Auseinandersetzung zwischen Bayern und Reich umfangreiches Material (u. a. mehrere Protesttelegramme der Bayer. StReg. an den RPräs. und den RK gegen die Einsetzung eines Reichskommissars in Bayern) in R 43 II/1315. Zum Fortgang s. Dok. Nr. 60, P. 1.

Zitierhinweis

Nr. 23 Empfang des Staatsrats Schäffer beim Reichspräsidenten. 17. Februar 1933 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d023>